

DIREITO PENAL MILITAR

Crimes contra a autoridade ou disciplina militar

Reunião ilícita:

Art. 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar:

Pena – detenção, de seis meses a um ano a quem promove a reunião; de dois a seis meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave.

Por exemplo, supondo que está acontecendo uma situação em que há o comandante de um quartel que é intolerante. Assim, seus subordinados decidem realizar uma reunião extra-oficial para discutir sobre ele e sobre suas condutas. Nesse caso, está havendo a promoção de reuniões de militares e participação delas. Desse modo, é um crime próprio – doutrina dominante

Publicação ou crítica indevida:

Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo:

Pena – detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Publicar sem autorização ou criticar publicamente se trata de um crime próprio, pois apenas é cometido por militar. Além disso, se é um militar que critica o Presidente da República ou atos do governo, também cai nessa conduta.

Resistência mediante ameaça ou violência:

Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.



DIRETO DO CONCURSO

1. (IBFC/2019) Sobre o que configura conduta típica do crime de recusa de obediência, assinale a alternativa correta.

ANOTAÇÕES

- a. desrespeitar superior diante de outro militar.
- b. despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio.
- c. recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
- d. promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar
- e. praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional.

COMENTÁRIO

De acordo com o art. 163, “recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave”.

2. (IADES) Considere hipoteticamente que um soldado músico, chateado por ter sido chamado a atenção por determinado cabo músico durante um ensaio, desferiu um tapa na cobertura do cabo músico, lançando-a ao chão. Esse fato foi presenciado somente por civis que trabalham em uma lanchonete dentro do quartel. A conduta do soldado músico caracteriza, em tese, crime militar previsto no Livro I, Título II (dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar) da Parte Especial do Código Penal Militar. Nesse caso, o crime descrito refere-se a:
- a. lesão corporal
 - b. desacato a superior
 - c. desrespeito a superior
 - d. violência superior
 - e. injúria Violência contra superior

COMENTÁRIO

Trata-se de uma violência contra superiores, porque foi vista somente por civis.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (CRS/2021) Considerando os crimes contra a autoridade ou disciplina militar previstos no Decreto-Lei n. 1.001/1969 – Código Penal Militar, analise as assertivas: Marque a alternativa CORRETA:
- I – No crime de violência contra superior a pena prevista será a de detenção. Entretanto, se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general, a pena será de reclusão.
 - II – No crime de praticar violência contra superior, se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena de violência, a do crime contra a pessoa.
 - III – A reunião de militares armados, agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la configura o crime de motim, com a pena aumentada da metade para os cabeças.
 - IV – A recusa em obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução configura o crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM.
 - V – O crime de desrespeito a superior somente se configura caso seja cometido na presença de outro militar.
- a. Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
 - b. Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
 - c. Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas.
 - d. Todas as assertivas estão corretas.

COMENTÁRIO

- De acordo com o art. 157:

Art. 157. Praticar violência contra superior:

Pena – detenção, de três meses a dois anos.

§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:

Pena – reclusão, de três a nove anos.

- De acordo com o art. 157, § 3º:

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Recusa de obediência.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- De acordo com o art. 163:

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

Pena – detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

- De acordo com o art. 160:

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.



20m

GABARITO

1. c
2. d
3. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
